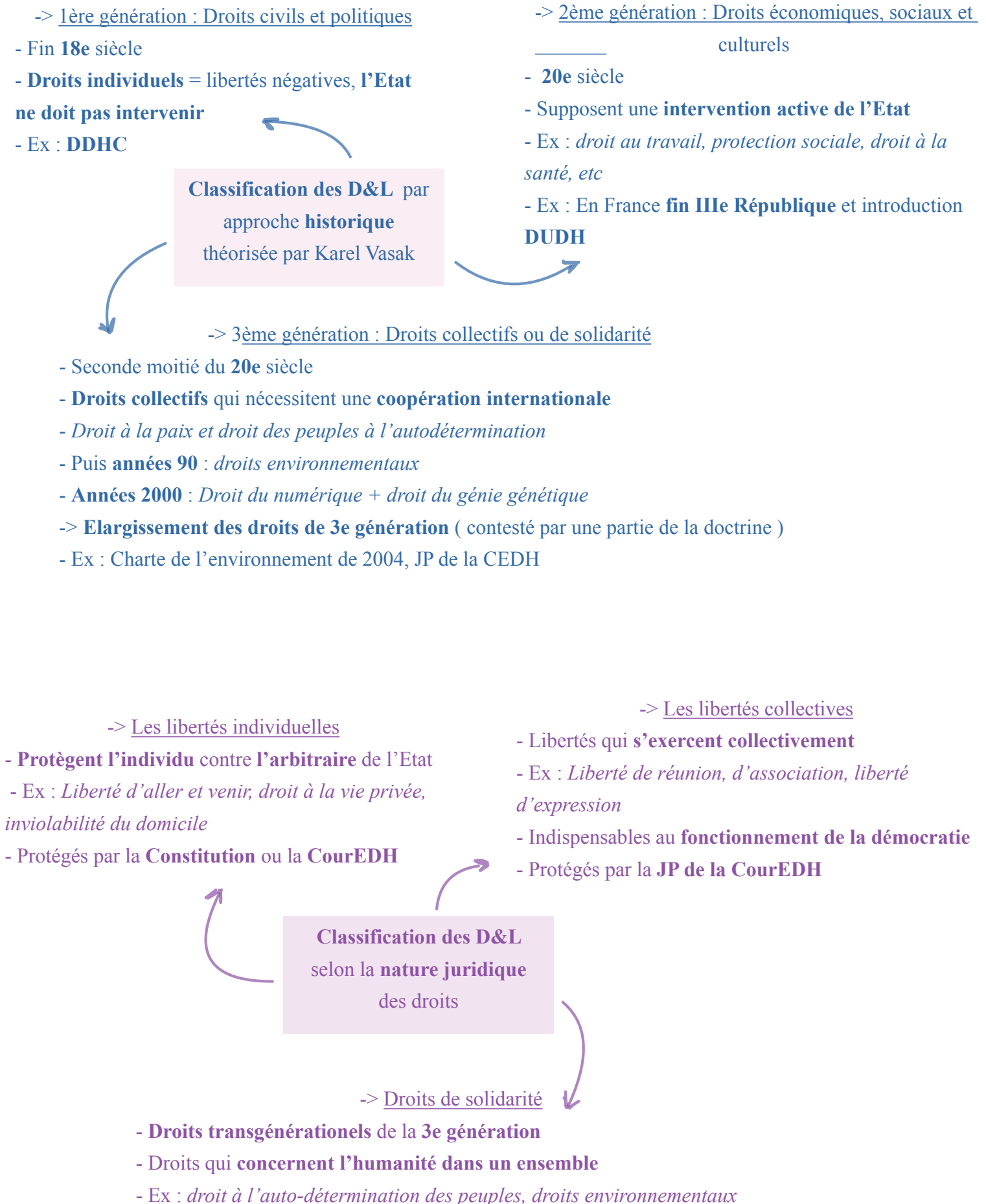


I - Notions et classifications fondamentales



-> Droits constitutionnels

- Droits **reconnu** ou **consacrés** par la **Constitution**
- **En France** : **sources écrites** (Charte environnement, DDHC, préambule Constit 1946 etc) et **sources non écrites** (PFRLR, OVC etc)

**Classification des D&L
selon les sources de
reconnaissance**

-> Droits issus du droit international

- Proviennent de **traités internationaux**, caractère **universel** ou **régional**
- Ex : Pactes internationaux de 1966, conventions spécialisées etc

-> Droits relatifs :

- D&L qui peuvent faire l'objet de **limitations** ou **restrictions spécifiques**

**Classification des D&L
selon les droits relatifs et
les droits absolus**

-> Droits absolus :

- Droits qui ne peuvent faire l'objet **d'aucune restriction**, en **aucune circonstance**
- Ex : interdiction d'atteinte à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage, etc

II - Sources internes de garantie de droit et liberté

-> La DDHC de 1789

- **Consécration de certains principes** par le juge :

- **Arrêt Dehaene 1950** : le CE reconnaît la **valeur juridique du Préambule de 1946**

- **Arrêt Société EKY 1960** : **Reconnait la DDHC**

- **Ressemblances entre DDHC et Déclaration d'Indépendance Américaine de 1776** :

-> Consacre le **principe d'égalité des hommes**

-> Idée selon laquelle **les droits de l'homme sont des droits naturels**

-> Préambule à **vocation universelle**

-> Même **courants d'idées**

- **Différences** entre les 2 textes

-> **Contexte politique** différent

-> Pas de mention du **droit au bonheur** dans DDHC

-> Le préambule de la Constitution de 1946

- **PPNT** = Principes particulièrement nécessaires à notre temps

- **10 articles** parmi lesquels : *Droit de grève, droit à la protection et à la santé, égal accès à l'éducation etc*

- Texte **dépourvu de valeur juridique contraignante**

-> Les juges lui ont octroyés une **valeur supra-législative** (mais pas encore Constitutionnelle)

```
graph TD; A[Source Constitutionnelle  
( Bloc de constitutionnalité )] --> B[-> La DDHC de 1789]; A --> C[-> La Constitution de 1958]; A --> D[-> La charte de l'environnement de 2004];
```

Source Constitutionnelle
(Bloc de constitutionnalité)

-> La Constitution de 1958

- Source constitutionnelle **limitée**

- Que **9 articles** qui portent sur les D&L

- Le préambule de la Constitution **fait référence** à la **DDHC**, au **préambule de la Constitution de 1946** et à la **Charte de l'Environnement**

- Articles 1, 3, 4, 34, 61-1, 66, 66-1, 71-1 et 72

-> La charte de l'environnement de 2004

- Prévoit les **droits et devoirs** liés à l'environnement, **principe de prévention** et de **précaution**

- Dispose d'une **valeur contraignante** car intégré à la Constitution

- **Confirmé par le Conseil Constitutionnel**

- **Confirmé par le Conseil d'Etat**

-> PFRLR (Principes fondamentaux reconnu par les lois de la République)

- *Liberté d'association, liberté d'enseignement, respect des droits de la défense, etc*

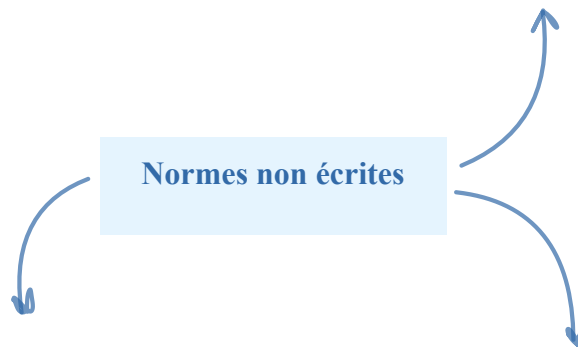
-> **Principes anciens** auxquels on donne une **valeur constitutionnelle**

- Le **Conseil Constit** a établi des **critères d'identification** des PFRLR (décision 1988) :

- Le principe doit **trouver sa source dans une loi**
- La loi doit être **républicaine**
- La loi doit être **antérieure à la Constit de 1946**
- Le principe n'a reçu **aucune exception** entre l'entrée en vigueur de la loi et 1946

-> Décision de 1988 a **stoppé la reconnaissance des PFRLR**

-> Puis décision de 2002, **reconnait un PFRLR en matière de justice des mineurs**, puis 2011 **Alsace Moselle**



-> PVC (Principes à valeur Constitutionnelle)

- *Liberté d'aller et venir, sauvegarde de la dignité humaine, liberté d'aider autrui sans tenir compte de son titre de séjour*

-> Principes **créés par le juge constitutionnel** par interprétation des textes

- **Accélération de reconnaissance des PVC années 80**

(en raison du ralentissement des PFRLR)

-> OVC (Objectifs à valeur Constitutionnelle)

- Apparaissent dans **décision de 1982**

- Ce sont des **buts assignés au législateur**, il doit concilier les **libertés avec ces objectifs**

- Sont considérés comme **ne faisant pas parti du bloc de constitutionnalité**

- **Président Grevy** = s'engage à **ne pas utiliser son droit de dissolution** = déséquilibre croissant de la séparation des pouvoirs

- Met en place une **coutume institutionnelle** « Constitution Grevy »

- La **DDHC** était **purement symbolique**, pas de texte qui garantissait les D&L

=> **Retranscriptions** de loi de la DDHC pour qu'elles aient une **valeur juridique contraignante** :

- **Loi du 30 juin 1881** : Liberté de réunion

- **Loi du 29 juillet 1881** : Liberté de presse

- **Loi du 1er juillet 1901** : Liberté d'expression

- **Loi du 9 décembre 1905** : Loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat / Laïcité

- **Loi de 1884 à 1936** : Relatives aux libertés du travail

=> Loi qui sont **restées fragiles** car pouvaient être **révisées facilement**

-> La source législative sous la IIIe et IVe République



-> La source législative sous la Ve République

- **Recul de la source législative** au tant que garantie des D&L

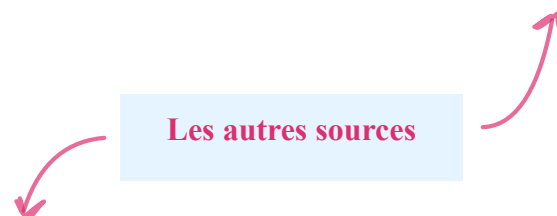
- **Limitation du domaine de la loi** (article 34 et article 37) + possibilité du pouvoir exécutif de prendre des ordonnances (article 38)

- **Développement du Conseil Constitutionnel comme garant de la protection des D&L** (au départ devait seulement veiller à la rationalisation du parlementarisme)

-> Source réglementaire = pouvoir exécutif

- Pour que la loi soit mise en application, il faut que le pouvoir exécutif **adopte des décrets d'application**

- **Accroissement de ses compétences en période de crise** (régimes d'exceptions)



-> Source jurisprudentielle

- Le juge constitutionnel : **PFRLR, OVC et PVC**, le juge constit contribue au **développement des D&L**

- Le juge judiciaire : **gardien des libertés individuelles** (Art 46 Consti)

- Le juge administratif : dégage des **principes généraux de droit**

- **Arrêt Dame Peynet 1973** : interdiction de licencier une salariée enceinte

- **Arrêt Gisti 1978** : droit des travailleurs immigrés

- **Arrêt Ville de Toulouse c./ Dame Aragnou** : Rémunération minimum SMIC

III - Sources internationales

- > Signature de la **Charte de l'ONU** en **1985** a San Francisco
- Création d'une **Commission des Droits de l'Homme** => objectif de **rédiger un texte international régissant les D&L**
- => **DUDH en 1948** (avec René Cassin, prix Nobel de la Paix)
- **Voté à l'unanimité** mais 8 abstentions (Etats du bloc soviétique, Afrique du Sud et Arabie Saoudite)

- *Droit à la vie* > **Article 3**
- *Rejet de la torture* > **Article 5**
- *Droit libre au mariage* > **Article 16**
- *Liberté de penser et de conscience* > **Article 18**
- > **Nouveauté** : Droits **économiques et sociaux** :
- *Droit à la sécurité sociale* > **Article 2**
- *Droit à l'éducation* > **Article 26**
- *Droit à la culture* > **Article 27**



-> Forte imprégnation du monde libéral

- La **DUDH** est rédigé sous **l'influence libérale** : **Europe + Amérique**
- **Opposition du bloc soviétique**
- > Recherche de **compromis** sur certains articles : **Article 17**
- Même phénomène avec le **refus d'adoption d'un texte internationale relatifs aux droits internationaux**

-> Absence de sanction et de garantie de respect

- N'existe **pas de procédure** pour garantir le **respect de la DUDH**
- **Pas de force juridique contraignante** dans le **droit international** -> Mais **peut avoir une valeur au niveau national** si l'Etat y consent
- > Inclure la **DUDH** dans le **bloc de Constitutionnalité** par exemple

- Création de **2 pactes internationaux** en **1966** :

-> Pacte International relatif aux droits civils et politiques : consacre un **nb importants de droits civils et politiques** + **Mécanisme de protection international** : **Comité des Droits de l'Homme**

-> Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : *droit à la sécu sociale*, etc + **Comité International relatifs aux droits éco, sociaux et culturels**

-> La **garantie des droits** s'effectue aussi par des **conventions spécialisées** :

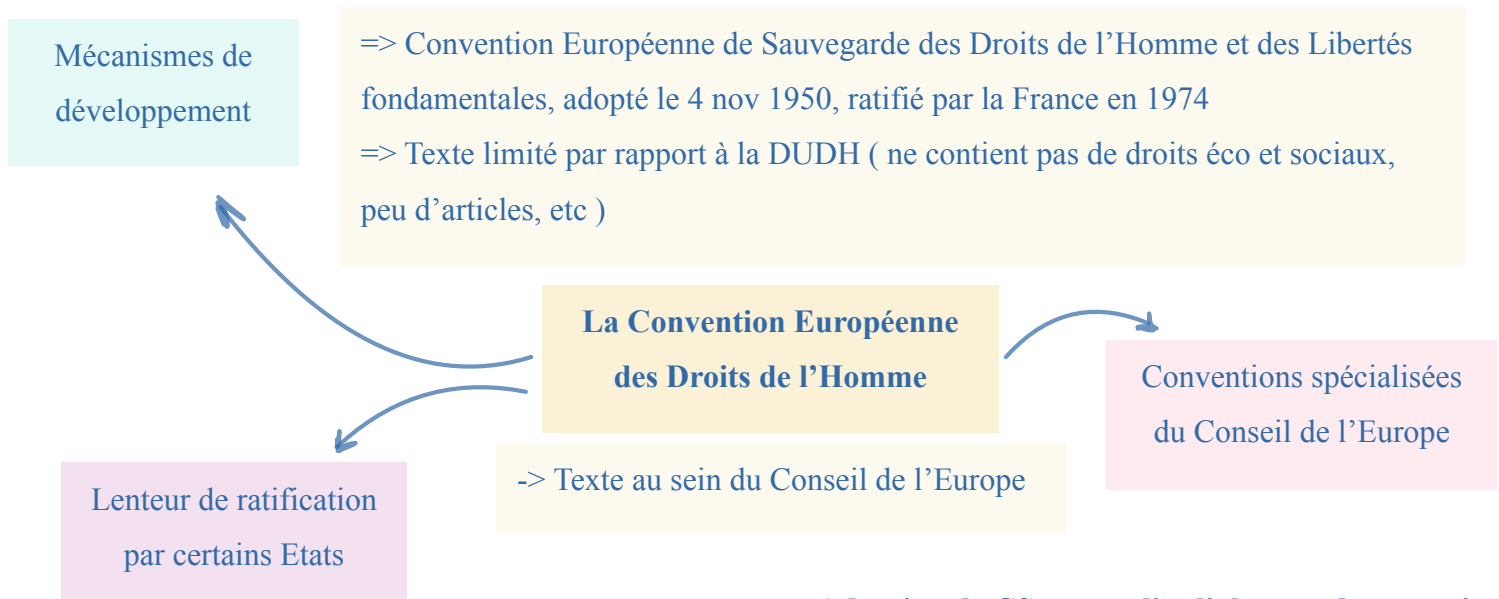
- Au départ **organise le droit entre belligérants** : 4 conventions de Genève de 1949
- Conventions pour le **droit de la guerre**
- Convention pour l'**intégrité de la personne**
- => Les Conventions spécialisées offrent une **valeur juridique contraignante** + prévoient des **organes de protection des D&L**

- Adoptions de protocoles :

- > Substantiels : on **introduits de nouveaux D&L** (*1er protocole additionnel à la CEDH introduit le droit de propriété, droit de vote, etc*)
- > Procéduraux : apporte des **modifs aux procédures** ou en **introduit des nouvelles** (Protocole 16 introduit la procédure des avis consultatifs devant la CourEDH)

- Deux principes essentiels :

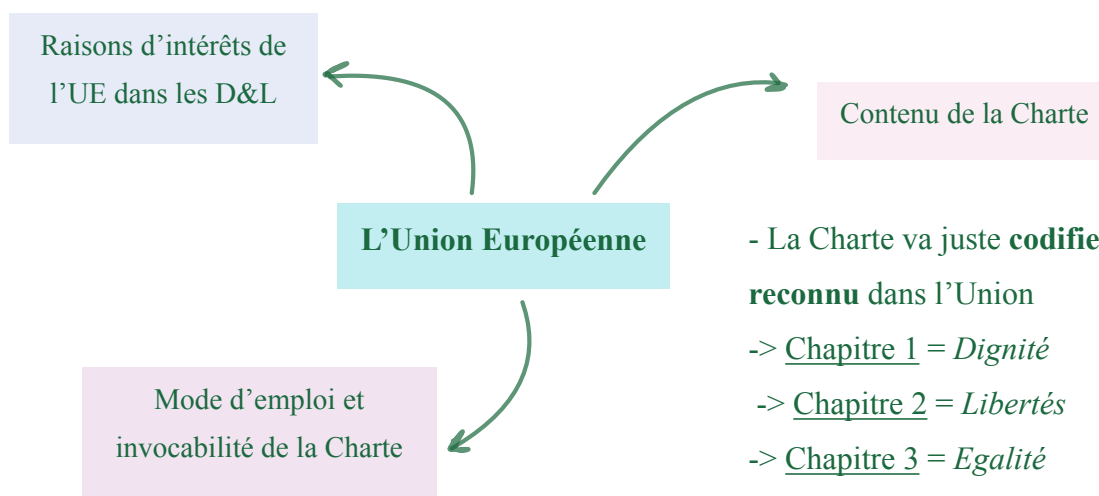
- Principe d'effectivité : la convention doit être **interprétée de manière dynamique, adaptée pour atteindre pleinement son objectif** de préservation des D&L : **Arrêt Airey c/ Irlande 1979**
 - ° **Obligation positive** : les Etats partis **doivent prendre des mesures préventives** pour protéger ces droits
 - ° **Notions autonomes** : la Cour **interprète les termes de la Convention indépendamment** des qualif faites par les Etats partis = garantir une **protection homogène des D&L**
 - > La Cour **établi son propre faisceau d'indice**
 - ° La **Convention comme instrument vivant** : doit être **interprété selon le évolutions sociétales** : **Arrêt Tyrer c/ Etats-Unis 1978**
- Principe d'équilibre : **Concilier la protection des droits avec la souveraineté des Etats**
 - ° **Modulation lors de la ratification** : les Etats peuvent **formuler des réserves** à l'égard de certaines dispositions (**ratification partielle**)
 - ° **Modulation lors de l'application** : règle de **l'épuisement des voies de recpurs internes + filtrage strict** des requêtes



- La **France** a ratifié la CEDH **20 ans après son entrée en vigueur**
- Elle **redoutait l'article 15 de la CEDH** relatifs aux **situations de crises incompatible** avec **l'article 16 de la Constitution**
- Possible **incompatibilité avec l'article 10 de la CEDH** (monopole d'Etat sur le système audiovisuel)
- Incompatibilité entre la **liberté de religion de l'article 9 de la CEDH** et le **principe de stricte laïcité de l'Etat français**
- => La cour a **permis a la France de réaliser une libre interprétation des textes**

- **Adoption de CS pour palier l'absence de garantie des droits éco et sociaux** : Charte Européenne des Droits sociaux
- Adoption d'un **grand nb de conventions**
- > **Pas d'obligation des Etats de les ratifier**
- La **France n'a pas ratifié la conv relatives aux langues régionales**
- **Conv récente** : la Convention cadre sur l'IA et les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit de 2023

- Lors de la **création des premières communauté européenne**, les D&L **n'étaient pas une priorité**
- > Objectif essentiellement **économique**
- On estimait que c'était le **rôle du Conseil de l'Europe**
- > **Arrêt CJCE Stauder, 1969** : la Cour **admet la nécessité de protéger les D&L**
- Ce système de protection était **essentiellement jurisprudentiel** : **difficile d'accès** pour les individus
- > Charte des Droits Fondamentaux de l'UE adopté en **2000** pour **rendre visible les droits fondamentaux déjà reconnu**
- Au départ **pas de valeur juridique contraignante**
- Puis **Traité de Lisbonne de 2009**, lui donne une **valeur juridique contraignante**



- La Charte **ne peut être invoquée** que lorsque **l'Union elle même** ou **l'Etat membre applique un acte relevant du droit de l'UE**

-> Les institutions européennes **peuvent être directement tenues responsables** en cas de violation de la Charte

-> La Charte **s'applique aux Etats membres uniquement** lorsqu'il met en oeuvre le droit de l'UE

-> Les **droits civils et politiques** sont pleinement **invocables**

-> Les **droits sociaux et économiques** sont des **principes non contraignants** => on **ne peut pas exiger** leur mise en oeuvre forcée

- La Charte va juste **codifier** les droits **déjà reconnu** dans l'Union

-> Chapitre 1 = *Dignité*

-> Chapitre 2 = *Libertés*

-> Chapitre 3 = *Egalité*

-> Chapitre 4 = *Solidarité*

-> Chapitre 5 = *Citoyenneté*

-> Chapitre 6 = *Justice*

=> La Charte est **plus complète que la CEDH**

=> La **CEDH ne concerne pas les Droits sociaux**, ni les **Droits de solidarité et environnementaux**

IV - Mécanismes de protection en droit interne

-> *Protection juridictionnelle des D&L en droit interne*

-> Création avec la **Constitution de 1958**

-> Au départ : **organe de régulation du Parlement**

> A partir de **1971** : devient **défenseur des D&L**

Création du Conseil
Constitutionnel

Protection des
libertés par le juge
constitutionnel

Instauration de la QPC

Modalité de recours a
une QPC

-> « **Révolution de Velours** » par Cabus : introduction de la QPC

-> **Révision Constitutionnelle du 23 juillet 2008** : prévoit **article 61-1** de la Constit

-> Introduction du **contrôle a posteriori** (QPC) : après l'entrée en vigueur d'une loi

-> Permet **l'abrogation des dispositions législatives** déclarées inconstitutionnelles

-> Pour qu'une **QPC** soit **transmise au Conseil Constit** :

- Si QPC est relevée devant les **juges de première instance** : vont vérifier si la disposition législative contestée est **applicable au litige**
- Si la disposition relative n'a **pas déjà été déclarée relative à la Constit** dans une autre décision du Conseil Constit
- Si la question n'est **pas dépourvue du caractère sérieux**

=> Si les **3 conditions** sont réunies :

-> Transmet la demande QPC à la **Cour de Cassation / au Conseil d'Etat**

-> Vont exercer un **deuxième contrôle** :

- les deux premières identiques à celle vérifiée par les juges du fond
- les juges suprême disposent de 3 mois pour y répondre
- Une fois la QPC transmise au Conseil, il dispose aussi de **3 mois pour y répondre**

-> Le Conseil Constit dispose de **4 réponses possibles** :

- conformité
- non conformité totale
- non conformité partielle
- non conformité avec réserve

=> Les décisions **s'appliquent à toutes les juridictions**

-> Permet de contrôler la **conformité** des actes admin
**aux normes qui lui sont supérieures = contrôle de
légalité**

-> Le juge admin doit confronter les actes admin à la
Constitution + aux Traités internationaux

-> Pdt longtemps certains **AAU échappaient aux
contrôle du juge** (MOI et circulaires)

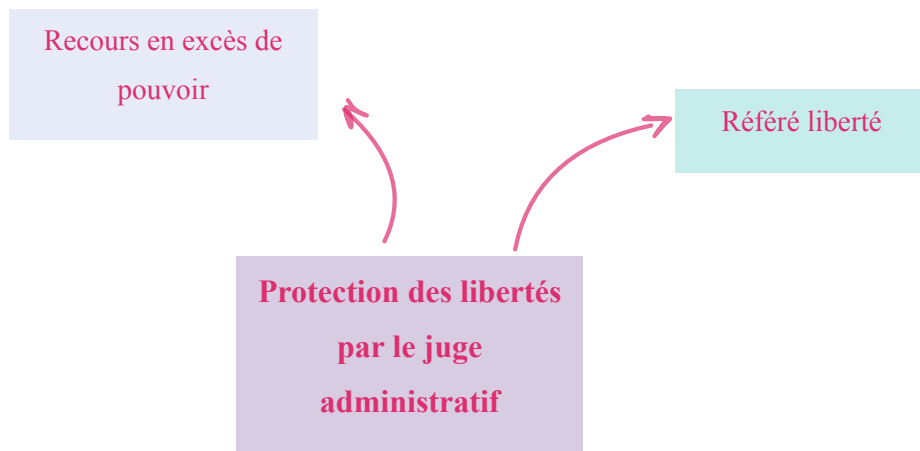
- CE 1995, **Hardouin et Marie**

=> Maintenant le juge admin a **accepté de contrôler
certaines MOI et des circulaires**

-> Procédure **d'urgence** : se prononce
(normalement) en **48h**

-> Procédure peut être engagée si : **violation
grave et manifeste d'une liberté
fondamentale** = doit témoigner d'une
urgence

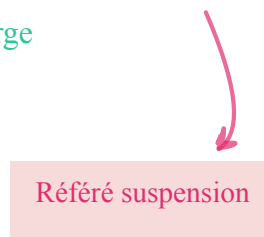
-> **Pas** besoin de déposer une **requête au fond**



-> Par des contrôle de proportionnalité par exemple

-> Arrêt **Benjamin 1933**

-> Le juge admin consacre des droits fondamentales comme
1995, **Commune de Morsang-sur-Orge**



-> Permet au juge de prononcer la **suspension de l'exécution de
la décision admin** en attendant le jugement

-> Doit démontrer une **urgence**, un **doute sérieux sur la légalité**
de la décision et un **recours au fond**

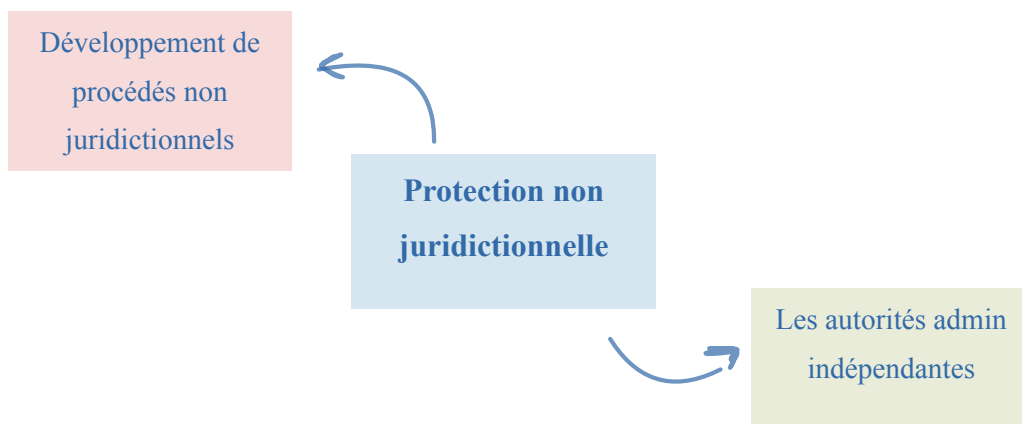
-> Les juges répondent dans un délai **d'environ 15 jours / 1 mois**

- Recours gracieux : adressé à l'**auteur de la décision**, qui peu décider de **retirer ou d'abroger la décision**
- Recours hiérarchique : adressé aux **supérieur hiérarchique** de l'auteur de la décision = offre la possibilité à l'admin de **revenir sur une décision**

-> A partir des **années 1970** : introduction de textes pour la **garantie certains droits des libertés des administrés** :

- **Loi du 17 juillet 1978** : principe de libre accès aux documents administratifs

-> Dans les **années 2017/2018** : création d'une **autre procédure** : intervention d'un **médiateur** pour **aider les parties à trouver un accord** sans saisir le juge



- **Autorité admin indépendante (AAI) + autorité publique indépendante (API)** -> créés pour **assurer la régulation** de certains **secteurs sensibles ou stratégiques**

-> Différents pouvoirs :

- pouvoir de **recommandation**
- pouvoir de **décision individuelle**
- pouvoir **réglementaire et de sanction**

-> **Loi du 20 janvier 2017** dresse la liste officielle des AAI et API :

- Commission d'accès aux doc admin (CADA) : garantie la **liberté d'accès aux doc admin** et aux archives publiques. Peut-être saisi après un refus de l'admin de communiquer des infos
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) : a pour mission de **veiller au respect des droits fonda des personnes privées de libertés**, afin qu'elles soient **traités avec dignité** (article 3 de la CEDH)
- Défenseur des droits : bénéficie de l'**assise constitutionnelle** -> est chargé de **veiller au respect des D&L** a travers **4 grandes missions** :
 - Déontologie de la sécurité
 - Médiation avec les SP
 - Protection de la France
 - Lutte contre les discriminations

V - Mécanismes européens de protection des D&L

- > Protection juridictionnelle assurée par la **CourEDH**
- > **46 juges** membres qui siègent à **titre individuel**
- > Nommés par l'**Assemblée Parlementaire** pour **9 ans non renouvelables**
- > **Juridiction permanente** qui siège à **Strasbourg**
- > Dispose de **différentes formations** (juge unique, comité de 3 juges, chambre des 7 juges ou des 17 juges) : ne statue **jamais en assemblée plénière**
- > Deux types de **recours** :
 - Affaires inter-étatiques : un Etat qui **dénonce la violation d'un autre Etat**
 - Requêtes individuelles : **toute personne** (physique ou morale, de droit privé ou de droit public) peut saisir la cour pour **contester la violation de ses D&L par l'Etat** => recevable **uniquement si épuisement de toutes les voies de recours** (principe de subsidiarité)
- > Deux volets essentiels du dispositif :
 - la cour va **constater la violation / absence de violation de la CEDH** : mais la cour **ne peut pas annuler une décision interne**, elle va engager l'Etat à se **conformer à son arrêt**
 - satisfaction équitable : la cour peut **accorder une indemnisation financière** pour les préjudices subis par le requérant
 - arrêt pilote : traite des **violations répétitives révélant un pb structurel** dans l'ordre juridique interne

- **Arrêt HW c/ France 2025** : France condamnée pour violation de l'**article 8 + 3 de la CEDH** : divorce pour faute pour manquement au devoir conjugal => Revirement de jurisprudence attendue en France
- **Arrêt L et autres c/ France 2025** : violation des **articles 3, 8 et 14** pour défaut de protection des mineurs victimes de violences sexuelles
- **Arrêt Seydi et autres c/ France 2025** : violation des **articles 8 et 14** : première condamnation de la France pour contrôle d'identité discriminatoire



- > Chaque **Convention Spécialisée** du Conseil de l'Europe est souvent **accompagnée de mécanisme de suivi**
- > Ce sont des **comités d'experts indépendants** : évaluent la mise en oeuvre des obligations contractées par les Etats
- > Ex : Comité pour la prévention de la torture : effectue des visites régulières et secrètes dans les lieux de détentions des Etats membres
- > Rend des **conclusions** qui **n'ont pas de force juridique contraignante** mais fort poids **moral et politique**
- > Le comité assure un **contrôle souple, technique et politique**

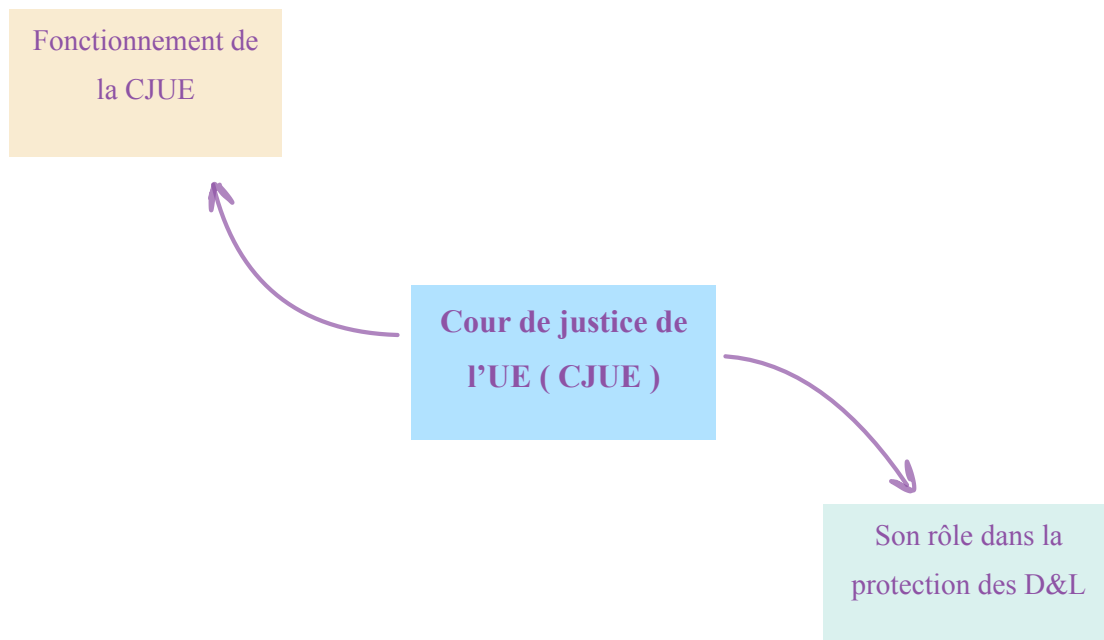
-> Comprend **2 juridictions** : Cour de Justice + le Tribunal

- La Cour : **1 juge par Etat + 11 avocats généraux**

-> Renvoi préjudiciels, recours en manquement, recours en annulation, recours en carence, pourvois engagé contre les décisions rendues par le Tribunal

- Le Tribunal : **2 juges par Etat**

-> Traite les recours direct contre actes émis par les institutions européennes



-> La Cour exerce un **rôle très important** pour la **garantie des D&L** :

- **Arrêt GoogleSpain 2014** : **droit à l'oubli numérique** -> rééquilibrage entre vie privée et liberté d'information

- **Arrêt Ligue des droits humains 2022** : encadrement juridique de la collecte de données -> **primauté de la vie privée**

-> Acteur essentiel dans la protection juridictionnelle des D&L dans l'UE

VI - Mécanismes onusiens de protection des D&L

-> *Protection juridictionnelle des D&L*

-> Comprend **15 juges élus pour 9 ans**, par l'**Assemblée Générale** et le **Conseil de Sécurité** de l'ONU

-> Sont choisis parmi les **plus éminent juristes des Etats membres**

-> Ils **ne représentent pas leur Etat** d'origine

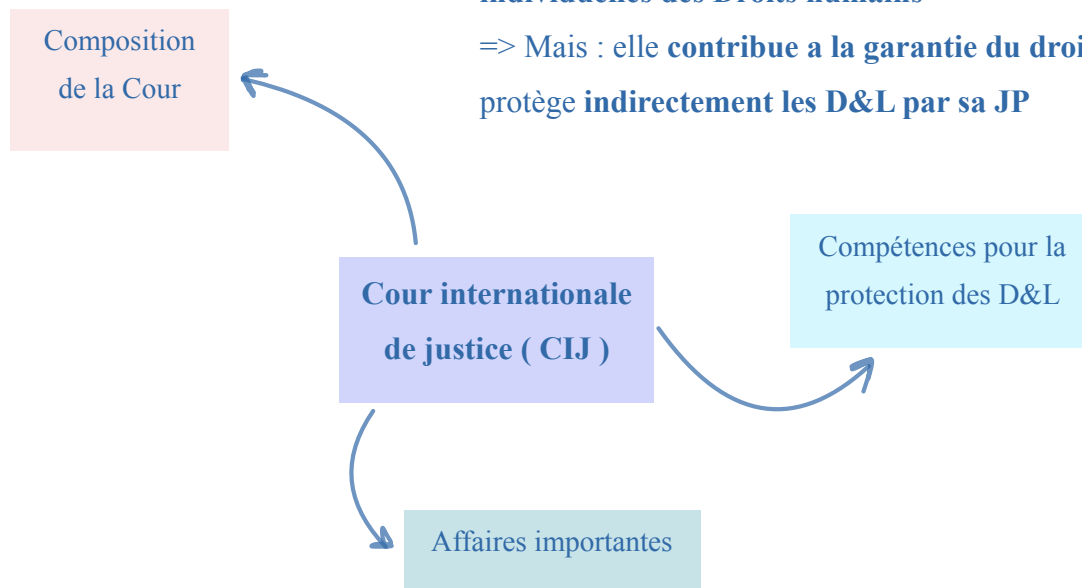
-> Siège à la **Haye**

- Compétence consultative : rend des **avis consultatifs** (non contraignants) à la **demande de l'AG**, du **CS** ou des **organes des Nations Unies**

- Compétence contentieuse : tranche des **différends juridiques entre les Etats**

=> Ce n'est **pas** une **juridiction spécialisée** en terme de D&L + ce n'est **pas** une **juridiction pénale** + ne statue **pas** sur des **violations individuelles des Droits humains**

=> Mais : elle **contribue a la garantie du droit international** = protège **indirectement les D&L** par sa **JP**



- **Arrêt Bosnie Herzegovine c/ Serbie et Monténégro 2007** : la Serbie est jugée responsable du **manquement à son obligation de prévenir le génocide** -> responsabilité des Etats pour **violation grave des droits humains**

- **Nicaragua c/ Etats-Unis 1986** : Condamne les Etats Unis pour le **soutient armé illégal à des groupes rebelles** -> Violation des **droits internationaux et des droits humains**

-> **Traité de Versaille de 1919** : volonté de **poursuivre les criminels de guerre**

-> Aucun procès mis en place

-> **Après 1945** : création de **Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo** => Chargé de **juger les principaux responsables des crimes de la SGM**

=> On pose les **fondation du droit pénal international**

-> Le **Conseil de Sécurité de l'ONU** crée les **Tribunaux « ad hoc »** : tribunaux créés **spécialement** pour juger des **crimes commis pendant une période** précise et sur un **territoire** déterminé

-> Ces tribunaux sont **temporaires**

Ex :

- **TPIY de 1993** : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

- **TPIR de 1994** : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

-> Ces tribunaux ont une **compétence limitée** :

- Limitation territoriale (territoire précis)

- Limitation temporelle (durée limitée)

- Limitation matérielle (peuvent juger uniquement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides)

- Limitation personnelle (ne peuvent pas poursuivre les complices, les personnes morales etc, uniquement les personnes qui ont donné les ordres et ceux qui ont agit)

-> Les **tribunaux ad hoc n'ont pas de police**

propre : leur action **dépend du niveau de coopération des Etats**

-> Projet de **créer une Cour Pénale Internationale**

-> Rédaction du **Statut de Rome**, entre en vigueur en **2002**, qui crée la **CPI**

-> La CPI est **indépendante** du système onusien

-> **Principe de subsidiarité** : elle intervient seulement si l'Etat ne peut on ne veut agir

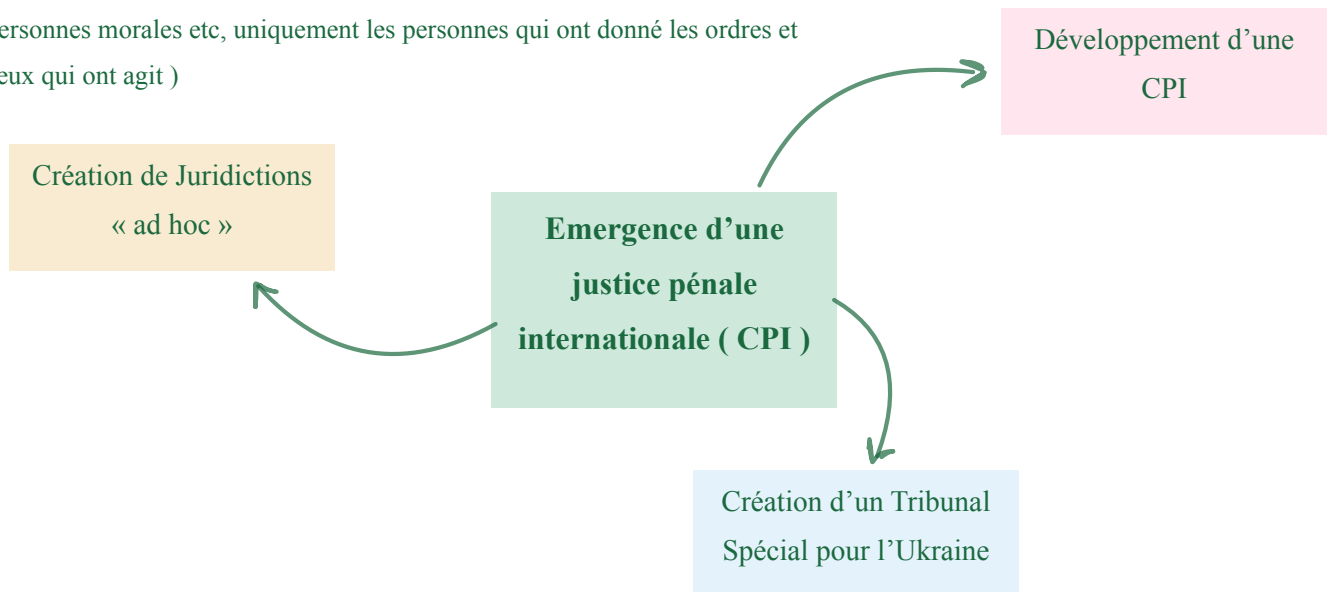
=> Elle ne **juge que des personnes**, pas les Etats

-> **Limites** :

- **Absence de grandes puissances** : USA, Chine, Russie

- **Immunité des chefs d'Etat** reconnu par la CIJ

- Ne dispose **pas de moyens coercitif**



-> Volonté d'**engager la responsabilité des autorités Russes** pour la guerre en Ukraine

-> Créé sous l'**égide du Conseil de l'Europe**

=> Volonté de **combler** un « **vide juridique** » car aucun tribunal compétent pour punir l'invasion de l'Ukraine

-> Il doit juger la **planification** et l'**exécution de l'agression militaire**

-> Il vise les **responsables russes + alliés** (Biélorusie, Corée du Nord etc)

-> Perçu comme une **juridiction complémentaire de la CPI**

-> Formé de **15 juges élus pour 9 ans** + **Procureur nommés pour 7 ans**

-> Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies :

- Créé en **2006** par l'AG et siège a **Genève**
- Est sensé **assurer la protection des Droits de l'Homme** dans le monde
- Composé de **47 Etats membres**
- Principaux **mécanismes** de son action :
 - > examen périodique universel
 - > procédures spéciales
 - > comité consultatif
 - > procédure de plainte
 - > plateforme de dialogue
 - > travaux de groupe

**Organes de
développement et de
suivi des D&L**

-> Comité des droits économiques sociaux et
culturels :

- Créé en **1985**
- Les Etats partis doivent présenter un **rapport initial**
+ un **rapport tous les 5 ans**
- Le comité va **analyser le rapport + formuler des
recommandations** que le Etats sont **tenus de
respecter**
- Pas de contrainte = seule **dimension politique**

-> Comité des droits de l'homme :

- Créé par les **deux pactes internationaux de 1966**
- **18 experts indépendants** et siège a **Genève**
- Les Etats partis doivent **soumettre un rapport
initial** + des **rapports périodiques** selon les
demandes formulées par le Comité
- Il publie des **observations générales** que les Etats
membres vont devoir **respecter**

=> **Autorité morale**

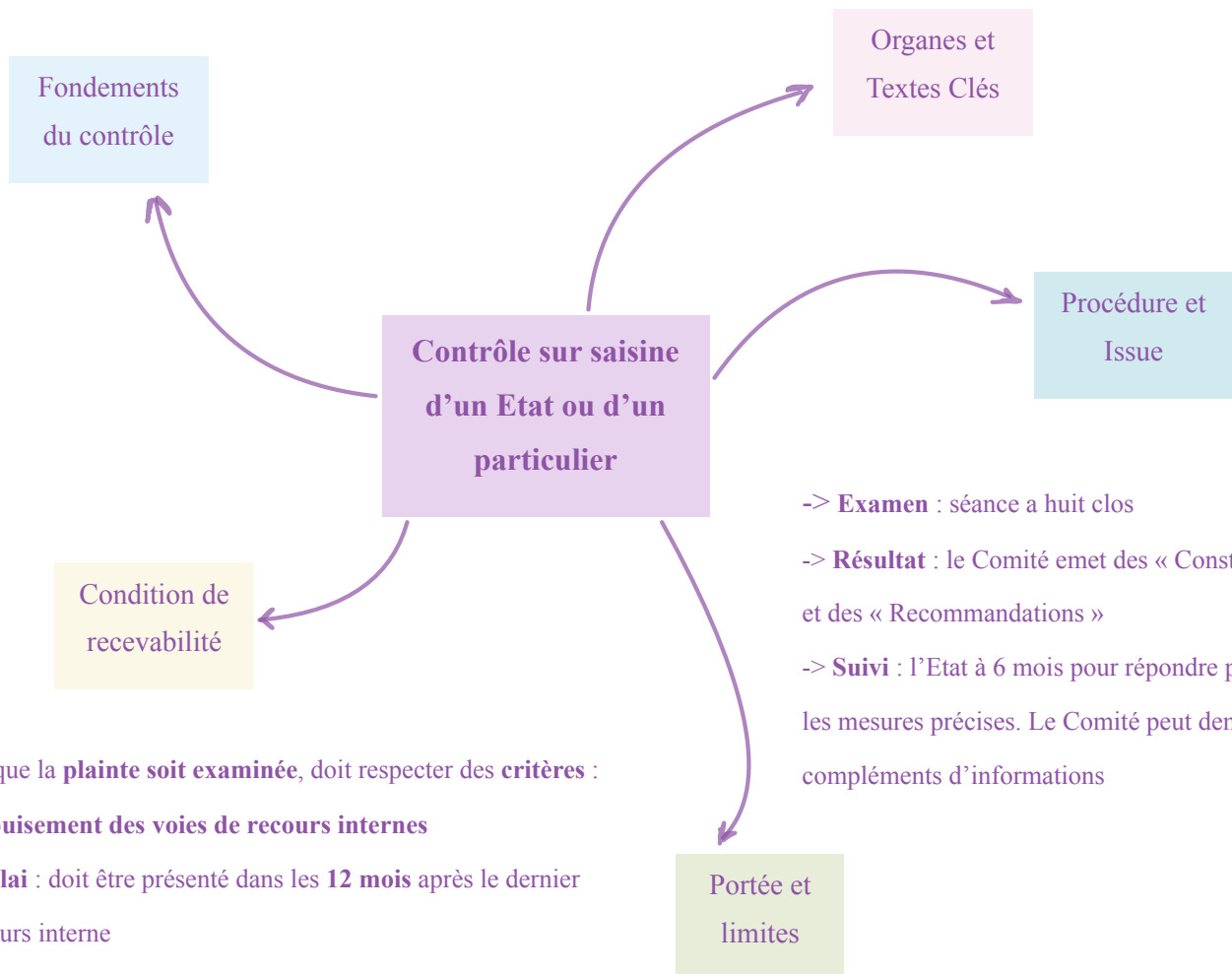
-> **Condition préalable** : l'Etat doit avoir **explicitement** reconnu la compétence de l'organe

-> Deux types de **communications** :

- Inter-étatique : Un Etat en **dénonce un autre** (Article 41 du pacte relatif aux droits civils et politiques)
- Individuelles (Plaintes de particuliers) : la **voie la plus active**

-> Comité des Droits de l'Homme : gère le **pacte international relatif aux droits civils et politiques** (PIDCP)

-> Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels : gère le **pacte correspondant** (PIDESC)



-> Pour que la **plainte soit examinée**, doit respecter des **critères** :

- **Epuisement des voies de recours internes**
- **Délai** : doit être présenté dans les **12 mois** après le dernier recours interne
- **Non-duplication** : la question ne doit pas être en cours d'examen par une autre instance internationale
- **Motifs de rejet** (irrecevabilité) :
 - ° **Anonymat** ou abus de recours
 - ° **Mal fondée** ou basée uniquement sur les medias
 - ° **Faits antérieurs** à l'entrée en vigueur du protocole

-> **Examen** : séance a huit clos

-> **Résultat** : le Comité emet des « Constatations » et des « Recommandations »

-> **Suivi** : l'Etat à 6 mois pour répondre par écrit sur les mesures précises. Le Comité peut demander des compléments d'informations

-> **Limites** :

- Caractère non contraignant : **Pas de sanctions juridiques, pas de force exécutoire**
- Dépendance : Repose sur la **bonne volonté politique des Etats**

-> **Atouts** :

- Dénonciation publique : **pression diplomatique**
- Seul recours : souvent **l'unique espoir pour les victimes** dont l'Etat n'appartient pas à un système régional (comme la CEDH)

-> **Jurisprudences marquantes** :

- Toonen c/ Australie 1994 : Fin de la criminalisation de l'homosexualité
- Ayden c/ Turquie 1997 : Reconnaissance de la torture systémique et réforme des pratiques policières

